

1501170-69.2020.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... preso em flagrante, por outro crime de tráfico de drogas - feito 1501646-10.2020, da 2ª Vara Criminal local, conforme certidão criminal de fls.289.

No processo acima citado, o réu foi condenado em primeira instância pela prática do crime de tráfico de drogas. Aguarda-se julgamento de recursos interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público (certidão de fls.289).

Nesse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1501170-69.2020.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501170-69.2020.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AUREO LOURENCO VALENTIM

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

ÁUREO LOURENÇO VALENTIM, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 13 de agosto de 2020, por volta de 19h20, na Rua Dr. Aristides Troncoso Peres, altura do nº 590, no Bairro Umuarama, nesta cidade e comarca, sem autorização e em desacordo com determinação legal, transportava e trazia consigo, para comercialização ilícita, 4,54 g de benzoilmetilecgonina (cocaína, na forma de "crack"), conforme laudo de constatação prévia de fls. 27 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 81/83. A denúncia veio acompanhada de inquérito policial iniciado por auto de prisão em flagrante.

A decisão de fls. 54/55 converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Posteriormente, às fls. 151/152, houve a concessão de liberdade provisória ao réu, que foi colocado em liberdade em 20/10/2020.

O réu foi notificado (fls. 112) e apresentou defesa prévia (fls. 114/127).

A denúncia foi recebida e o réu foi citado e intimado para audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas, arroladas em comum, e uma

testemunha arrolada pela defesa. Em seguida, o réu foi interrogado (fls. 240). Ao final da instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais escritas. Arguiu falta de justa causa para o recebimento da denúncia. No mérito, requereu, em suma, a absolvição do réu, por falta de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para uso pessoal e a concessão do direito de recorrer em liberdade (fls.298/340).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Afasto a arguição formulada pela Defesa, no sentido de ausência de justa causa para a ação penal.

Verifica-se que a inicial acusatória veio embasada por inquérito policial instuído por elementos probatórios suficientes para o oferecimento da denúncia, bem como proporcionou o recebimento da denúncia, o que ocorreu após a apresentação da defesa prévia.

No mérito, procede a ação penal.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.1/2), boletim de ocorrência (fls.7/9), auto de exibição e apreensão (fls.10), laudo de constatação prévia de substância entorpecente (fls.27), exame químico-toxicológico (laudo definitivo - fls.81/83), bem como pela prova oral.

A testemunha Renan Gustavo Corazza, policial militar, ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, relatou que estava em patrulhamento no momento em que avistou o réu dirigindo uma motocicleta. Ao visualizar a viatura policial, o réu demonstrou grande nervosismo e quase caiu da motocicleta que dirigia. Deram sinal de parada e o réu apresentou-se espontaneamente, sendo abordado na Rua Aristides Troncoso Peres. Realizada a abordagem, com o réu foram localizadas onze pedras de crack e a quantia de R\$ 40,00. Indagado, o réu informou que era usuário de crack e que comercializava entorpecente para sustentar seu vício. Disse que o réu informou, ainda, que vendia entorpecente por meio do sistema "delivery". Não conhecia o réu. Não se lembra se o réu trajava uniforme de mototaxista, recordando-se que ele trajava um colete de cor preta. O réu indicou aos policiais o local onde trabalhava e se dirigiram para lá. Na empresa onde o réu trabalha estavam, além da dona do estabelecimento, outras duas pessoas que ali trabalhavam. Não se recorda se o réu justificou como obteve o dinheiro apreendido.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Leandro Pereira de Oliveira, que confirmou a ocorrência dos fatos, conforme relatados por seu colega de farda. Em complementação, a testemunha Leandro informou que o réu trajava uniforme de mototaxista. Foram até o local de trabalho do réu, localizado na Avenida Odorindo Perenha e conversaram com a proprietária do estabelecimento (mototáxi). A proprietária do estabelecimento disse que desconhecia o fato de que o réu comercializava entorpecente. A motocicleta foi entregue aos cuidados da proprietária do estabelecimento onde o réu trabalhava. No local estavam presentes a proprietária e um rapaz. O réu foi abordado na Rua Aristides Troncoso Peres. Em abordagens rotineiras, normalmente com usuários de entorpecente, são localizadas de uma a duas pedras de crack.

A testemunha Hermes Vinicius Alves Rovieri relatou que trabalha como comerciante, sendo proprietário da empresa "Constrular". Informou que conhece o réu, já foi empregador do réu. Relata que o réu trabalhou em sua empresa por aproximadamente 10 anos. Tinha conhecimento de que o réu fazia uso de entorpecente, sendo este o motivo do rompimento do vínculo empregatício, pois o réu era excelente funcionário e motorista. Tem conhecimento de que o réu já fez tratamento para sua dependência química no ano de 2019, sendo, inclusive, o responsável por providenciar a respectiva internação. Desconhece o fato de o réu estar comercializando entorpecente. Relata ter conhecimento de que o réu reside com seu filho, que possui deficiência. Soube que o réu estaria trabalhando como mototaxista. Disse ter conhecimento de que o réu já respondeu a outro processo judicial, também foi testemunha no outro processo, mas não sabe dizer qual crime era imputado ao réu na

outra ocasião.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime de tráfico de drogas. Afirmou que trabalhava como mototaxista e motorista. Disse que foi até o local onde ocorreu sua abordagem para adquirir pedras de crack, entorpecente que era destinado ao seu consumo pessoal. No momento da abordagem estava indo para sua residência dirigindo sua motocicleta. Trazia consigo onze pedras de crack. A quantia de R\$ 40,00 apreendida era proveniente de seu trabalho como mototaxista. É usuário de crack há quatro anos. Já fez tratamento para se livrar do vício em quatro ocasiões nas cidades de Araçatuba e Votuporanga. Atualmente não está trabalhando. Tem dois filhos, que residem com ele. Não conhecia os policiais militares. Relata que já respondeu outro processo por tráfico de drogas, no qual foi condenado ao cumprimento de pena de cinco anos. Disse que permaneceu preso um ano. Também foi condenado pelo crime de disparo de arma de fogo. Na época dos fatos, trabalhava como mototaxista havia seis meses. Fuma aproximadamente quinze pedras de crack por dia. No momento dos fatos, alega que já havia saído de seu trabalho e se dirigiu ao local dos fatos para adquirir entorpecente. Inicialmente trazia consigo a quantia de R\$ 150,00. Utilizou, para aquisição do entorpecente que consumiria, a quantia de R\$ 110,00, de forma que lhe restou a quantia de R\$ 40,00. O dinheiro que trazia consigo era proveniente de seu trabalho. Trabalhava das 06 horas às 19 horas. Nunca traficou entorpecente. Durante a abordagem, de pronto informou aos policiais militares que trazia consigo substância entorpecente destinada ao seu consumo. Atualmente não está fazendo uso de entorpecente, está desempregado. Aguarda a realização de tratamento para tratar seu vício. Assim que avistaram o réu, os policiais militares retornaram com a viatura policial e o abordaram. A motocicleta que conduzia era de sua propriedade. Os policiais militares, acompanhados do réu, dirigiram-se ao seu local de trabalho e revistaram seu armário.

Desse modo, em que pese a alegação do réu e da Defesa, no sentido de que a droga (onze pedras de crack) era destinada ao consumo pessoal do acusado, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que o réu, além de ser usuário de droga, também praticava o crime de tráfico de drogas.

Com efeito, conforme relataram as testemunhas policiais militares, no momento da abordagem, o réu afirmou que comercializava entorpecente para conseguir sustentar seu vício em droga.

Além disso, cabe observar que neste processo houve concessão de liberdade provisória ao réu, sendo colocado em liberdade em 20/10/2020.

Ocorre que, vinte e seis dias depois (em 16/11/2020) o réu foi novamente preso em flagrante, por outro crime de tráfico de drogas – feito 1501646-10.2020, da 2ª Vara Criminal local, conforme certidão criminal de fls.289.

No processo acima citado, o réu foi condenado em primeira instância pela prática do crime de tráfico de drogas. Aguarda-se julgamento de recursos interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público (certidão de fls.289).

Nesse ponto, importante transcrever trecho do relatório da sentença daquele outro feito, processo nº 1501646-10.2020, da 2ª Vara Criminal de Araçatuba:

"AUREO LOURENÇO VALENTIM, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art.33, 'caput', da Lei n 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 16/nov/2020, por volta de 21h30, na rua dos Buritis nº 893, Conjunto Habitacional João Batista Botelho, nesta cidade, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, guardava, para traficar, 56,09g de Benzoilmetilecgonina, distribuídos em 64 microtubos; 50,06g de Benzoilmetilecgonina, divididos em 04 porções na forma de "crack"; e 11,86g de Cannabis Sativa L, em uma única porção, substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica, conforme laudos de exame químico toxicológicos de fls.129/131, 132/134, 135/137 e 138/140".

Assim, verifica-se que o réu, após ser solto neste processo, voltou a praticar o crime de tráfico de drogas, inclusive traficando substância entorpecente crack (droga da mesma espécie que possuía quando foi preso em flagrante nestes autos), além de maconha e cocaína.

Por tudo isso, não é caso de absolvição por falta de provas, tampouco desclassificação para delito de posse de droga para consumo pessoal.

Resta fixar a pena.

Na primeira fase de dosimetria, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, cumpre considerar que o réu possui maus antecedentes (certidão de fls.101/102 - condenação definitiva por crime previsto no artigo 15 da Lei 10.826/03), de modo que fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase, não ocorrem atenuantes nem agravantes genéricas.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena nem causas de diminuição.

Anoto que não é possível aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porque o réu possui maus antecedentes (certidão de fls.101/102 - condenação definitiva por crime previsto no artigo 15 da Lei 10.826/03). O fato de ter sido preso em flagrante, também por tráfico de drogas, depois de 26 dias de ter obtido liberdade provisória neste feito, demonstra que o réu estava se dedicando ao crime de tráfico de drogas, configurando outra razão legal para a não incidência do redutor de pena.

O regime inicial fica estabelecido o fechado, por se tratar de crime equiparado a hediondo (Lei 8.072/90), considerando, ainda, que o réu possui maus antecedentes, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal (fls.101/102).

Posto isso, julgo procedente a ação penal para condenar o réu ÁUREO LOURENÇO VALENTIN, qualificado nos autos, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa (valor unitário mínimo), como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Decreto o perdimento da quantia apreendida em poder do réu (R\$ 40,00), por decorrente do tráfico de drogas, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois responde solto a este processo.

O réu arcará com as custas processuais, na forma da lei, observada a gratuidade processual.

P.R.I.C.

Araçatuba, 1º de fevereiro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA